

Заштитнику грађана Републике Србије

Немањина 9, 11000 Београд

Телефон: 011/2068-100

факс: 011/2068-101

e-mail: kancelarija@ombudsman.rs

Од: Лаговског Дмитрија Владимировића

Адреса у Русији: Московска област, Шчелковски
градски округ, нас. Литвиново, бр. 13, стан 54

Адреса у Србији: Београд, Улица Улофа Палмеа, број
7, стан 9

Телефон: (065) 230-48-25

Датум: 27. мај 2025. године

**ПРЕДМЕТ: Молба за заштиту основних људских права и слобода у вези са
захтевом за екстрадицију**

Поштовани Заштитниче грађана,

Обраћам Вам се на основу члана 18. Закона о Заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/2005 и 54/2007) са молбом за заштиту мојих основних људских права и слобода које су угрожене у поступку разматрања захтева за моју екстрадицију у Руску Федерацију.

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

Ја, Лаговски Дмитриј Владимировић, држављанин Руске Федерације, ухапшен сам на територији Републике Србије 8. априла 2025. године и држан у притвору 21 дан на основу међународне потернице издате на захтев органа унутрашњих послова Руске Федерације.

Кривично гоњење против мене покренуто је 26. октобра 2022. године по члану 159. став 4. Кривичног законика РФ (превара у посебно великом износу) у вези са наводним злочином број 12201460225000286.

КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

1. Повреда права на правично суђење (члан 6. ЕКЉП)

Кривични поступак против мене покренут је са грубим кршењем кривично-процесног законодавства Руске Федерације:

- **Неовлашћеност подносиоца пријаве:** Поступак је покренут на пријаву мањинског акционара који поседује мање од 1% акција и нема овлашћења да наступа у име правног лица

- **Неправилно утврђивање оштећеног:** Као оштећени је незаконито признат грађанин Палкин С.В., а не правно лице АД "ФЕЗ"
- **Одсуство штете:** Правоснажне одлуке арбитражних судова РФ, укључујући Врховни суд РФ, потврдиле су одсуство било какве штете

2. Повреда права на слободу и безбедност личности (члан 5. ЕКЉП)

- **Непрописно обавештавање:** Никада нисам био прописно обавештен о привођењу као окривљени
- **Злоупотреба потернице:** Издата је међународна потерница иако су органи истраге знали моју тачну локацију у Београду
- **Фалсификовање доказа:** Истражилац је представио суду неважеће решење о привођењу

3. Забрана тортуре и нечовечног поступања (члан 3. ЕКЉП)

Постоји реална и непосредна опасност од:

- **Принудне мобилизације:** Имам војни чин старијег поручника по специјалности "Везе"
- **Слања у зону борбених дејстава:** Представници руских органа су мојој мајци изјавили да ћу у случају екстрадиције бити постављен пред "избор" између затвора и слања у зону борбених дејстава у Украјини
- **Угрожавања живота:** Ове изјаве су дате у присуству сведока и представљају директну претњу мом животу

4. Политички карактер гоњења

Кривично гоњење има јасно изражен политички и војни мотив:

- Покренуто је искључиво у интересу мањинског акционара у корпоративном сукобу
- Органи управљања друштва нису поднели пријаву
- Истрага траје више од 17 месеци без спровођења кључних истражних радњи
- Постоји намера коришћења кривичног гоњења за принудну војну мобилизацију

ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА ЗАШТИТУ

Национално законодавство:

- Члан 7. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима
- Чланови 16, 28. и 35. истог закона

Међународни уговори које је ратификовала Република Србија:

- Европска конвенција о изручењу (1957) - члан 3.
- Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода - чланови 3, 5, 6. и 13.
- Међународни пакт о грађанским и политичким правима - члан 7.
- Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака - чланови 1. и 3.
- Конвенција о статусу избеглица (1951) - члан 33. (принцип non-refoulement)

Пракса Европског суда за људска права:

- "Ходорковски против Русије" - о злоупотреби кривичног поступка
- "Магницки и други против Русије" - о недопустивости гоњења без правних основа
- "Навални и Офицеров против Русије" - о произвољној примени закона

ПРЕТРПЉЕНА ШТЕТА

Као резултат незаконитог гоњења претрпео сам:

1. **Физичке и психичке патње** - 21 дан незаконитог притвора
2. **Материјалне губитке** - принуђене трошкове правне заштите
3. **Репутациону штету** - подрив пословне репутације
4. **Психолошке трауме** - услед дугогодишњег неоснованог гоњења

МОЛБА

На основу свега наведеног, молим Заштитника грађана да:

1. **Покрене поступак заштите** мојих основних људских права и слобода угрожених у поступку екстрадиције
2. **Упути препоруку** надлежним органима да одбију захтев за моју екстрадицију у Руску Федерацију
3. **Контактира међународне организације** за заштиту људских права ради додатне заштите
4. **Прати развој ситуације** и предузме све неопходне мере за заштиту мојих права
5. **Обавести ме** о предузетим радњама на контакт телефону наведеном у обраћању

Изражавам најдубљу захвалност за Вашу пажњу и надам се правовременом и ефикасном деловању у циљу заштите мојих основних људских права.

Са поштовањем,



Лаговски Дмитриј Владимировић

Напомена: Ово обраћање се подноси у складу са чланом 18. Закона о Заштитнику грађана, који установљава надлежност Заштитника да контролише поштовање људских и мањинских права и слобода у поступцима пред органима државне управе, укључујући и поступке који се тичу међународне правне помоћи у кривичним стварима.